

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4779/2538

นาย ทรง พล เมธา ทิพย์
นาย ปริญญา นิตยเมฆินทร์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 46

คดีแพ่งคู่ความตกลงกันให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีไปตามคำเบิกความของพยานในคดีอาญาโดยไม่มีการสืบพยาน เมื่อปรากฏว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่งตามที่ตกลงกันดังกล่าวศาลก็ต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อเดือนธันวาคม 2526 โจทก์ซื้อรถยนต์เก๋งจากนายบุญเลิศ เลิศพัฒนกุล ราคา 640,000 บาท โจทก์ชำระเงินจำนวน 240,000 บาท กับส่งจ่าย เชื้อธนาкарทหารไทย จำกัด สาขาลำปาง ลงวันที่ 6 มีนาคม 2537 จำนวน 400,000 บาท ให้แก่นายบุญเลิศ และโจทก์รับมอบรถยนต์คันดังกล่าวมาครอบครองแล้ว หลังจากนั้นนายบุญเลิศแจ้งให้จำเลยซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์คันดังกล่าวของบริษัทอโตเซลล์แอนด์เครดิต จำกัด ให้จดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวเป็นชื่อโจทก์ เป็นเจ้าของ จำเลยตกลงจะดำเนินการให้ ต่อมาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2527 โจทก์มอบหมายให้จำเลยเป็นตัวแทนจัดเอารถยนต์คันดังกล่าวเข้าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิส

โก้ จำกัด เป็นเงิน 400,000 บาท แล้วให้โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัดและโจทก์มอบหมายให้จำเลยเป็นตัวแทนรับเงินจำนวน 400,000 บาท จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัดแทนโจทก์ จำเลยตกลงเป็นตัวแทนเชิชอบรับเงินจำนวนดังกล่าวแทนโจทก์เพื่อนำไปมอบให้โจทก์ และโจทก์จะนำเงินจำนวนนี้ไปชำระตามเช็คที่โจทก์มอบให้นายบุญเลิศ ต่อมาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2527 จำเลยรับเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม จำนวน 400,000 บาท ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2527 ซึ่งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด ส่งจ่ายชำระตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมอบให้แก่จำเลยรับไว้ในฐานะตัวแทนเชิชอบของโจทก์ ต่อมาจำเลยนำเช็คฉบับนี้เข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินตามเช็ค และธนาคารเรียกเก็บเงินเข้าบัญชีของจำเลยเรียบร้อยแล้ว จำเลยในฐานะตัวแทนโจทก์ต้องคืนเงินจำนวนนี้ให้โจทก์ แต่จำเลยไม่คืน โจทก์ทวงถามจำเลยให้ชำระเงินแต่จำเลยปฏิเสธ ทำให้โจทก์เสียหายโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 624,499.92 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 400,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่เคยตกลงซื้อรถยนต์แก๊งจากนายบุญเลิศ เลิศพิพัฒน์กุล และไม่เคยชำระเงินหรือเช็คให้นายบุญเลิศ นายบุญเลิศไม่ได้มอบรถยนต์ให้โจทก์รถยนต์คันดังกล่าวนายบุญเลิศได้ขายให้นางวาสนา แสงศรีหรือธวัชเงิน ต่อมานางวาสนาขายให้โจทก์ราคา 640,000 บาทโดยโจทก์นำรถยนต์ของโจทก์ตีราคาเป็นเงินดาวน์ 240,000 บาทพร้อมกันออกเช็คธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาลำปาง ลงวันที่ 6 มีนาคม 2527 จำนวนเงิน 400,000 บาท มอบให้แก่นางวาสนา นางวาสนาจึงส่งมอบรถยนต์คันดังกล่าวให้โจทก์ จำเลยมิใช่ตัวแทนของโจทก์และโจทก์ไม่เคยมอบหมายให้จำเลยเป็นตัวแทนกระทำการจัดนำรถยนต์เข้าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด และไม่เคยให้จำเลยรับเงินแทนโจทก์ จำเลยกับโจทก์ไม่เคยรู้จัก

กัน และโจทก์ไม่ใช่เจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวแต่อย่างใด นางวาสนาขอให้จำเลย
ช่วยติดต่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ให้จำเลยติดต่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีเอสโก้
จำกัด นางวาสนาจึงได้ขายรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีเอสโก้
จำกัด แล้วให้โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อจากบริษัท ต่อมาวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2527
บริษัทได้จ่ายเงิน 400,000 บาท ให้แก่นางวาสนาโดยผ่านจำเลย จำเลยได้นำเงินดัง
กล่าวให้แก่นางวาสนาแล้ว จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องคืนเงิน 400,000 บาทให้แก่โจทก์
อีก ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ จำเลยไม่สืบพยาน โดยขอถือเอาคำเบิกความของพยานแต่ละฝ่ายในคดี
อาญาหมายเลขแดงที่ 200/2530 ของศาลจังหวัดลำปางเป็นพยานให้ศาลวินิจฉัยตาม
ประเด็นและภาระการพิสูจน์ที่ศาลกำหนด

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน
โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า แม้คู่ความจะตกลงกันให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อ
พิพาทแห่งคดีไปตามคำเบิกความของพยานในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 200/2530
ของศาลจังหวัดลำปางโดยไม่มีการสืบพยานก็ตามแต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในมูล
กรณีเดียวกันกับที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ โจทก์ได้ฟ้องจำเลยกับนายบุญเลิศ เลิศ
พิพัฒน์กุล และนางวาสนา แสงศรีหรือธวัชเงิน เป็นจำเลยในคดีอาญา โดยกล่าวหา
ว่าร่วมกันฉ้อโกงเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์พิพาท และร่วมกันยกยอกเงินค่าขาย
รถยนต์พิพาท จำนวน 400,000 บาทที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีเอสโก้ จำกัด จ่ายให้
โจทก์ดังปรากฏตามสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 200/2530 ของศาลจังหวัด
ลำปางนั่นเอง ในคดีดังกล่าวศาลพิพากษายกฟ้องและคดีถึงที่สุดแล้วโดยฟังข้อเท็จ
จริงว่า โจทก์ตกลงซื้อรถยนต์พิพาทจากนางวาสนา แล้วนางวาสนาเป็นผู้ติดต่อมอบ

หมายให้จำเลยช่วยติดต่อโอนขายรถยนต์พิพาทให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด ในราคา 400,000 บาท แล้วให้โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันพิพาทจาก บริษัทดังกล่าว ซึ่งจำเลยก็รีบดำเนินการให้จนแล้วเสร็จ เมื่อจำเลยได้รับเงิน จำนวน400,000 บาท จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัดแล้วก็นำเงินนั้นให้ แก่นางวาสนา จำเลยกระทำการโดยสุจริตมิได้กระทำผิดหน้าที่ได้รับมอบหมาย ส่วน โจทก์มิได้มอบหมายให้จำเลยขายรถยนต์พิพาทให้บริษัทดังกล่าวและรับเงินแทน จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานยักยอกเงินค่าขายรถยนต์พิพาทดังนั้นการที่โจทก์กลับมา ฟ้องคดีแพ่งเรียกเงินจำนวน400,000 บาท จากจำเลยเป็นคดีนี้อีก คดีนี้จึงเป็นคดี แพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจึงต้องถือข้อเท็จจริง ตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาตามความในมาตรา 46 แห่งประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคดีนี้จึงต้องฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยมิได้เป็นตัวแทน ของโจทก์จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องนำเงินค่าขายรถยนต์คันพิพาทจำนวน400,000 บาท ไปมอบให้แก่โจทก์ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมาให้ยกฟ้องของโจทก์ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(สะสม สิริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ-ชัยนาท พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น